Droit du travail II — Relations collectives et protection sociale

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-11

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Les relations collectives de travail et la protection sociale dans le cadre malien, enseignées en principes et en mécanismes : liberté syndicale et rôle des syndicats — représenter, négocier, assister —, délégués du personnel présentés par leurs missions, conventions et accords collectifs et leur articulation avec la loi et le contrat, droit de grève défini et encadré en termes mesurés, règlement gradué des conflits collectifs, protection sociale présentée par organismes et par familles de prestations — l'INPS comme organisme de prévoyance sociale de référence, la couverture maladie nommée par sa fonction —, obligations générales de sécurité et de santé au travail, et inspection du travail approfondie : contrôler, conseiller, concilier. Aucune mesure pratique — seuil, durée, taux, montant — n'est affirmée : toutes se lisent dans le Code du travail, le Code de prévoyance sociale et les conventions en vigueur ; les cas traités sont fictifs et étiquetés.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les syndicats : liberté syndicale et rôle
• Leçon 2 — Les délégués du personnel et les représentants des salariés
• Leçon 3 — Les conventions et accords collectifs de travail
• Leçon 4 — Le droit de grève : principe et encadrement
• Leçon 5 — Le règlement des conflits collectifs du travail
• Leçon 6 — La protection sociale au Mali : organismes et prestations (présentation)
• Leçon 7 — La sécurité et la santé au travail : obligations générales
• Leçon 8 — L'inspection du travail : missions et pouvoirs
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le cours précédent a suivi la relation individuelle de travail, du contrat à la rupture. Mais un salarié négocie rarement seul : face à un employeur qui organise le travail pour tous, les salariés disposent d'une voix collective, et c'est elle que ce cours étudie. Qui parle au nom des salariés, et pour dire quoi ? Les syndicats, organisations que la liberté syndicale permet de créer et de rejoindre ; les délégués du personnel, élus de proximité chargés de porter les réclamations ; les conventions et accords collectifs, textes négociés qui complètent la loi. Et lorsque le dialogue se tend, le droit organise aussi le conflit : la grève comme droit encadré, puis les voies graduées qui ramènent les parties vers un accord. Autour de cet édifice veillent deux piliers : la protection sociale, qui couvre les grands risques de la vie, et l'inspection du travail, qui contrôle, conseille et concilie.

La discipline de prudence est ici à son maximum, et elle se double d'une exigence de neutralité. Ce cours enseigne des principes et des mécanismes, jamais des mesures : ni seuil d'effectif, ni durée de mandat ou de préavis, ni taux de cotisation, ni montant de prestation ne sont affirmés, sous quelque forme que ce soit, car toutes ces valeurs se lisent dans le Code du travail, le Code de prévoyance sociale et les conventions collectives en vigueur, consultés au Journal officiel. Aucun conflit collectif réel n'est évoqué, aucune organisation ni aucune entreprise réelles ne sont nommées : les situations traitées sont des cas fictifs, construits pour apprendre à raisonner. Le droit

de grève lui-même est présenté comme ce qu'il est juridiquement — un droit reconnu et encadré — en termes mesurés, sans promotion ni dénonciation.

Le plan suit la logique du dialogue social. Les deux premières leçons présentent les acteurs : les syndicats et la liberté qui les fonde, puis les représentants élus des salariés et leurs missions. La troisième étudie le produit du dialogue, les conventions et accords collectifs, et leur place parmi les sources du droit. Les quatrième et cinquième traitent du conflit : la définition et l'encadrement de la grève, puis le parcours gradué de son règlement, de la négociation directe à l'arbitrage. La sixième leçon change de registre et présente la protection sociale malienne, par ses organismes et ses familles de prestations. Les deux dernières reviennent dans l'entreprise : les obligations générales de sécurité et de santé au travail, puis l'inspection du travail, approfondie depuis le cours d'introduction. Travaux dirigés, travaux pratiques et exercices entraînent partout au même geste : qualifier, classer, et vérifier dans les textes.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer la liberté syndicale comme liberté fondamentale du travail, dans ses dimensions positive et négative, et décrire le rôle des syndicats : représenter, négocier, assister.
- Présenter les délégués du personnel par leurs missions — porter les réclamations, veiller à l'application des règles, saisir l'inspection — et les distinguer des autres représentants des salariés.
- Distinguer convention collective et accord collectif, décrire leur champ d'application, leur articulation avec la loi et le contrat, et le mécanisme de l'extension.
- Définir la grève comme une cessation collective et concertée du travail à l'appui de revendications professionnelles, et exposer son encadrement en principes, sans aucune mesure chiffrée.
- Ordonner les voies graduées de règlement des conflits collectifs — négociation directe, conciliation, médiation, arbitrage — en décrivant la fonction de chacune.
- Présenter la protection sociale au Mali par ses organismes et ses familles de prestations : prestations familiales, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, couverture maladie.
- Exposer les obligations générales de sécurité et de santé au travail — obligation de l'employeur, obligations des salariés, démarche de prévention — et le régime de réparation en mécanismes.
- Décrire les missions de l'inspection du travail — contrôler, conseiller, concilier — et ses pouvoirs en mécanismes : accès, demandes de documents, observations, mise en demeure, procès-verbal.

Leçon 1 — Les syndicats : liberté syndicale et rôle

La liberté syndicale est la liberté fondamentale sur laquelle repose tout l'édifice des relations collectives. Elle signifie, dans sa dimension positive, que les travailleurs —

comme les employeurs de leur côté — peuvent créer librement des organisations de leur choix, y adhérer, et participer à leur vie : nul ne devrait avoir à demander une autorisation pour s'organiser, et l'organisation définit elle-même ses règles de fonctionnement dans ses statuts. Elle comporte aussi une dimension négative, tout aussi importante : la liberté de ne pas adhérer, et celle de quitter une organisation. Enfin, elle protège : l'appartenance ou l'activité syndicale d'un salarié ne doit pas lui valoir un traitement défavorable — refus d'embauche, sanction, rupture — car une liberté dont l'exercice serait puni ne serait qu'un mot. Ce principe est au cœur du cadre international du travail porté par l'Organisation internationale du Travail (OIT), dont les conventions fondamentales font de la liberté d'association et de la négociation collective des principes directeurs pour tous les États membres.

Le syndicat ainsi constitué est une organisation dotée d'une vie propre, et l'étudiant doit en comprendre la mécanique avant les pouvoirs. Il repose sur des statuts qui fixent son objet — la défense des intérêts professionnels de ses membres —, ses organes et ses règles de décision ; il vit des cotisations de ses adhérents et de l'engagement de ses militants ; il peut se structurer à plusieurs étages, de la section présente dans l'entreprise aux fédérations qui regroupent un secteur d'activité. Une question traverse la matière : celle de la représentativité, c'est-à-dire des critères selon lesquels une organisation est reconnue apte à parler au nom d'une collectivité de salariés plus large que ses seuls membres — audience auprès des salariés, indépendance, ancienneté d'existence, activité réelle. Ces critères relèvent des textes en vigueur, qui en fixent la liste et les mesures ; ce cours retient la notion et sa fonction : sans représentativité vérifiée, la négociation collective engagerait des salariés par la voix d'organisations qu'ils n'ont pas choisies.

Le rôle du syndicat se résume en trois verbes que ce cours utilisera comme grille de lecture. Représenter : porter la parole collective des salariés devant l'employeur et devant les pouvoirs publics, présenter des revendications — c'est-à-dire des demandes d'amélioration des règles et des conditions de travail — et défendre les intérêts de la profession. Négocier : participer à l'élaboration des conventions et accords collectifs, à tous les niveaux où la négociation s'organise, et signer les textes qui engageront la collectivité. Assister : accompagner les salariés dans leur vie professionnelle, les informer sur leurs droits, les soutenir dans leurs démarches et, lorsqu'un litige survient, les aider à le présenter devant les instances compétentes. À ces rôles répond une protection : les salariés qui exercent des responsabilités syndicales bénéficient, en principe, d'une protection renforcée contre les mesures qui viseraient leur mandat — rupture ou sanction discriminatoires notamment — selon des mécanismes que les textes organisent et que le juge contrôle. L'exemple qui suit met cette grille à l'épreuve d'une entreprise fictive.

L'essentiel
La liberté syndicale permet de créer une organisation, d'y adhérer, de ne pas y adhérer et de la quitter, sans que l'activité syndicale puisse valoir un traitement défavorable au salarié. Le syndicat, organisation autonome régie par ses statuts, exerce trois rôles que ce cours retient comme grille : représenter les salariés et porter leurs revendications, négocier les conventions et accords collectifs, assister et informer les travailleurs ; la représentativité, dont les critères relèvent des textes, conditionne sa capacité à engager la collectivité.

Exemple — Fiche de rôle d'un syndicat fictif d'entreprise

```
FICHE DE RÔLE D'EXERCICE — ORGANISATION
ET ENTREPRISE ENTIÈREMENT FICTIVES
Syndicat d'entreprise des salariés de
« Fleuve Distribution » (négoce fictif)

ACTIONS DE LA SEMAINE, CLASSÉES

REPRÉSENTER
- Porter à la direction les
revendications adoptées en réunion
des adhérents : réorganisation des
tournées de livraison demandée.
- Siéger à la réunion de dialogue
social convoquée par l'employeur.

NÉGOCIER
- Préparer la négociation de
l'accord d'entreprise sur
l'organisation des équipes :
recueillir les demandes, chiffrer
les positions en interne (données
de l'organisation, hors ce document).
- Relire le projet d'accord transmis
par la direction, clause par clause.

ASSISTER
- Informer un salarié convoqué à un
entretien de ses droits et de la
possibilité d'être accompagné.
- Aider une salariée à constituer
son dossier de réclamation sur ses
heures, avant transmission.

PROTÉGER ET INFORMER
- Afficher le compte rendu de la
réunion au panneau réservé.
- Rappeler qu'aucune sanction ne peut
viser l'activité syndicale elle-même.
```

À retenir

• Liberté syndicale : créer, adhérer, ne pas adhérer, quitter — et ne jamais être défavorisé pour une activité syndicale.

• Grille de lecture du rôle syndical : représenter, négocier, assister ; les revendications portent des demandes, la négociation produit des textes.

• La représentativité est une notion à vérifier dans les textes : elle conditionne le pouvoir d'engager la collectivité des salariés.

Exercice

Dans l'entreprise fictive « Fleuve Distribution », la direction refuse de recevoir les responsables du syndicat d'entreprise nouvellement constitué, au motif qu'« aucun syndicat n'a jamais existé ici et que rien ne l'oblige à discuter avec lui ». La semaine suivante, un adhérent actif du syndicat se voit retirer, sans explication, les tournées les mieux rémunérées qu'il assurait jusque-là. Analyse les deux situations au regard de la liberté syndicale et du rôle des syndicats.

✔ Corrigé

La première situation heurte le principe même de la liberté syndicale. Cette liberté comprend le droit, pour les salariés, de constituer l'organisation de leur choix : elle n'est pas subordonnée à l'existence antérieure d'un syndicat dans l'entreprise, ni à l'agrément de l'employeur. Refuser par principe tout contact avec l'organisation constituée revient à nier sa fonction première — représenter les salariés et porter leurs revendications — et à priver le dialogue social de son interlocuteur ; les formes précises de ce dialogue et les obligations qui s'y attachent se vérifient dans les textes et les conventions en vigueur, mais le refus de principe ne peut pas s'y abriter. La seconde situation relève de la protection qui accompagne la liberté : retirer à un salarié ses tournées les mieux rémunérées, sans explication, immédiatement après son engagement syndical visible, dessine un traitement défavorable lié à l'activité syndicale, c'est-à-dire précisément ce que le principe interdit. La démarche d'analyse est donc double : dater les faits et leurs enchaînements, puis demander à la mesure sa justification étrangère à l'activité syndicale ; à défaut d'une telle justification, la mesure encourt la remise en cause selon les mécanismes en vigueur, avec l'assistance du syndicat et, au besoin, la saisine de l'inspection du travail. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Les délégués du personnel et les représentants des salariés

À côté des syndicats, les salariés disposent de représentants qui naissent non de l'adhésion, mais de l'élection : les délégués du personnel. Leur logique est celle de la proximité. Élus par les salariés de l'établissement pour les représenter auprès de l'employeur, ils sont les interlocuteurs quotidiens de la vie du travail : c'est à eux que l'on signale un problème d'horaire, une règle mal appliquée, un équipement défaillant. Leur mise en place obéit à des conditions que les textes fixent — notamment des seuils d'effectif à partir desquels l'institution s'impose — et leur mandat a une durée que les textes déterminent également : ce cours n'énonce ni les uns ni l'autre, car ces mesures se lisent dans le Code du travail en vigueur et non dans un manuel ; il retient le mécanisme, une élection organisée parmi les salariés, renouvelée selon les formes

prévues. Selon les systèmes et les tailles d'entreprise, d'autres instances représentatives peuvent exister à côté des délégués ; l'étudiant retiendra la fonction avant l'organigramme, qui varie avec les textes.

Les missions des délégués forment le cœur de la leçon, et elles se décrivent en trois gestes. Porter les réclamations : présenter à l'employeur les réclamations individuelles et collectives des salariés relatives à l'application des règles du travail — salaires, durée du travail, hygiène et sécurité, conventions applicables. La réclamation se distingue ici de la revendication syndicale : elle demande l'application d'un droit existant, elle ne réclame pas la création d'un droit nouveau, qui relève de la négociation. Veiller : suivre l'application effective des règles dans l'entreprise, signaler ce qui ne se fait pas, suggérer des améliorations d'organisation. Saisir l'inspection du travail : les délégués sont les interlocuteurs naturels de l'inspection, qu'ils peuvent alerter de tout problème d'application du droit, et accompagner lors de ses visites. À ces missions s'ajoute, dans les mécanismes classiques, l'assistance des salariés qui le demandent, notamment lorsqu'un entretien important les concerne. Des réunions régulières avec l'employeur, où les réclamations sont présentées et reçoivent réponse, donnent à ces missions leur rythme et leur trace.

Pour accomplir ces missions, le délégué reçoit des moyens et une protection, que la leçon présente en principes. Les moyens sont fonctionnels : du temps pris sur le travail pour exercer le mandat, selon des mécanismes que les textes organisent ; l'accès aux salariés et aux documents utiles à la mission, dans les limites prévues ; un support pour consigner les réclamations — registre ou cahier selon les formes en usage — qui fait la mémoire de l'institution. La protection est le pendant indispensable : un délégué qui pourrait être sanctionné ou licencié pour avoir porté une réclamation dérangeante cesserait vite d'en porter. Les textes entourent donc le mandat de garanties renforcées, notamment pour la rupture du contrat, soumise dans de nombreux systèmes à des contrôles particuliers ; les formes exactes se vérifient dans le Code du travail en vigueur. Enfin, l'étudiant distinguera soigneusement les figures : le délégué du personnel est élu par les salariés ; le délégué syndical, lorsqu'il existe, est désigné par son syndicat pour le représenter dans l'entreprise ; les deux peuvent se compléter, ils ne se confondent pas. L'exemple qui suit suit un délégué fictif dans son travail ordinaire.

L'essentiel
Les délégués du personnel sont des élus de proximité dont les missions se résument en trois gestes : porter auprès de l'employeur les réclamations des salariés sur l'application des règles existantes — ce qui les distingue des revendications, qui demandent des droits nouveaux —, veiller à l'application du droit du travail dans l'entreprise, et saisir l'inspection du travail. Leur mise en place, leurs moyens et la protection renforcée de leur mandat sont organisés par les textes, dont les mesures ne se lisent que dans le Code du travail en vigueur.

Exemple — Journal fictif d'un délégué du personnel

```
JOURNAL D'EXERCICE D'UN DÉLÉGUÉ
Fictif — entreprise « Fleuve
Distribution », atelier d'emballage

ENTRÉE 1 — RÉCLAMATION REÇUE
Des emballeuses signalent que
l'éclairage du poste de tri est
insuffisant en fin de journée.
→ Réclamation collective relative
aux conditions de travail : je la
consigne au registre des réclamations.

ENTRÉE 2 — TRANSMISSION
Réunion avec l'employeur : je
présente la réclamation consignée,
avec les faits observés ; l'employeur
s'engage à faire vérifier le poste
par le service technique.

ENTRÉE 3 — VEILLE
Lors de ma tournée, je constate que
des heures effectuées ne figurent
pas sur le relevé d'un magasinier.
→ Réclamation individuelle : je la
porte avec son accord, pièces à
l'appui (relevés et plannings).

ENTRÉE 4 — SAISINE
La vérification du poste de tri
n'a pas eu lieu malgré l'engagement.
→ J'écris à l'inspection du travail :
faits, dates des démarches, réponse
attendue. Le dossier reste classé.

ENTRÉE 5 — SUIVI
Visite technique réalisée ; je
vérifie sur place avec les salariées
concernées et je consigne le résultat
au registre, en face de l'entrée 1.
```

À retenir

- Réclamation et revendication ne se confondent pas : la première demande l'application d'un droit existant et relève du délégué ; la seconde demande un droit nouveau et relève de la négociation.
- Trois gestes du délégué : porter, veiller, saisir — avec l'inspection du travail comme interlocuteur institutionnel.
- Seuils, mandat, moyens et protection du délégué : des mécanismes organisés par les textes, dont les mesures se lisent uniquement dans le Code du travail en vigueur.

Exercice

Le délégué du personnel de l'entreprise fictive « Fleuve Distribution » reçoit trois demandes de salariés. Premièrement : faire cesser le non-paiement d'heures

supplémentaires pourtant effectuées et relevées. Deuxièmement : obtenir la création d'une nouvelle prime pour l'ensemble du personnel. Troisièmement : signaler à l'inspection du travail une machine dont le dispositif de protection a été retiré. Classe chaque demande selon la nature de la mission qu'elle appelle — réclamation, revendication, saisine — et dis qui doit la porter.

✔ Corrigé
La première demande est une réclamation typique : le droit aux heures supplémentaires effectuées existe déjà — dans les textes et, le cas échéant, la convention applicable — et il s'agit d'en obtenir l'application, relevés à l'appui ; c'est exactement la mission du délégué, qui la porte à l'employeur lors des réunions prévues et en suit la régularisation. La deuxième demande change de nature : créer une prime nouvelle, c'est demander un droit qui n'existe pas encore dans les sources applicables ; on bascule de la réclamation à la revendication, laquelle se porte dans le cadre de la négociation collective, donc par les organisations syndicales et les acteurs de la négociation — le délégué peut relayer l'attente des salariés, il n'est pas l'acteur de la création du droit. La troisième demande appelle la saisine : une protection de machine retirée concerne la sécurité des personnes, domaine où le délégué a précisément pour mission d'alerter l'inspection du travail, interlocuteur institutionnel du contrôle ; il consignera les faits et ses démarches, sans se substituer au contrôle de l'inspection. Le classement complet montre la géographie des rôles : appliquer les droits existants relève du délégué, en créer de nouveaux relève de la négociation, et contrôler relève de l'inspection — trois fonctions complémentaires qu'un bon raisonnement ne confond jamais. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les conventions et accords collectifs de travail

La négociation collective produit des textes d'une nature originale, à mi-chemin du contrat et du règlement : les conventions et accords collectifs. Négociés et signés entre, d'un côté, des organisations d'employeurs ou des employeurs, et, de l'autre, des organisations représentatives de salariés, ils fixent des règles qui s'appliqueront ensuite à des milliers de contrats individuels que leurs signataires n'ont jamais vus. La distinction entre les deux mots est d'abord une affaire d'étendue. La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des conditions de travail d'un champ donné — typiquement une branche d'activité : classifications, salaires minima par catégorie, durée et organisation du travail, congés, prévoyance, formation. L'accord collectif est en général plus ciblé : il règle un sujet déterminé ou s'applique à un périmètre plus restreint, par exemple une entreprise. Les textes en vigueur organisent ces catégories et leurs conditions de conclusion ; l'étudiant retiendra la fonction : la convention cadre un secteur, l'accord règle un objet ou un lieu.

Encore faut-il savoir à qui le texte négocié s'applique : c'est la question du champ d'application, qui se lit dans le texte lui-même. Champ professionnel — quelles activités sont couvertes —, champ territorial — quel espace —, champ personnel — quelles catégories de salariés. L'application à une entreprise donnée suppose qu'elle

entre dans ce champ et qu'elle soit liée par le texte, soit qu'elle ou son organisation l'ait signé, soit par le jeu d'un mécanisme d'extension étudié plus loin. Une fois applicable, la convention s'impose au contrat individuel : ses clauses moins favorables sont écartées et remplacées par les stipulations conventionnelles, sans qu'il soit besoin de réécrire le contrat — c'est l'effet automatique de la norme collective sur la relation individuelle. Et le principe de faveur, étudié dans le cours précédent, continue de jouer : une clause du contrat individuel plus favorable au salarié que la convention subsiste, car la norme collective fixe un plancher de branche, non un plafond uniforme.

Le texte négocié a enfin une vie propre, que la leçon décrit en mécanismes. Il se négocie lors de rencontres entre les partenaires, parfois convoquées ou encouragées par l'administration du travail ; il entre en vigueur selon les formes prévues, avec des mécanismes de dépôt et de publicité qui le rendent connaissable de tous les intéressés. Le mécanisme de l'extension mérite une attention particulière : par décision de l'autorité publique compétente — fonction ministérielle —, une convention conclue par les organisations représentatives d'une branche peut être rendue obligatoire pour l'ensemble des employeurs et des salariés du champ qu'elle couvre, y compris ceux qui ne l'ont pas signée ; c'est ainsi que la norme négociée par certains devient la règle commune d'un secteur, au service de l'égalité de concurrence et de la protection de tous les salariés de la branche. Le texte peut aussi être révisé par ses signataires, ou dénoncé selon les formes prévues, ce qui ouvre une période de renégociation que les textes encadrent. L'exemple qui suit dissèque un accord d'entreprise fictif, rédigé pour ce cours.

L'essentiel
Convention et accord collectifs sont des textes négociés entre organisations d'employeurs et de salariés : la convention cadre en général un champ large, souvent une branche ; l'accord règle un objet ou un périmètre plus restreint. Leur champ d'application — professionnel, territorial, personnel — se lit dans le texte ; applicables, ils s'imposent au contrat individuel, dont les clauses plus favorables subsistent par le principe de faveur. L'extension, décision de l'autorité publique, peut rendre une convention de branche obligatoire pour tout son champ.

Exemple — Anatomie d'un accord d'entreprise fictif, clauses commentées

```
ACCORD D'ENTREPRISE FICTIF D'EXERCICE
— MODÈLE D'ÉCOLE, À NE PAS UTILISER
TEL QUEL — Entreprise fictive
« Fleuve Distribution » (négoce)

PRÉAMBULE
→ Il nomme les parties signataires :
la direction et les organisations
représentatives de salariés. Sans
signataires habilités, pas d'accord.

CLAUSE « CHAMP »
→ Salariés de l'établissement
concernés par le roulement des
équipes de livraison et d'emballage.
→ Le champ se lit AVANT le contenu.

CLAUSE « OBJET »
→ Réorganisation des équipes en
roulement et création d'une prime
d'équipe, dont les montants et
modalités sont fixés par l'accord
lui-même dans le document réel.
→ Objet déterminé : un accord peut
être ciblé, contrairement à une
convention de branche, plus large.

CLAUSE « ARTICULATION »
→ L'accord précise son rapport à la
convention de branche applicable :
il s'y articule selon les règles en
vigueur, et les clauses du contrat
individuel plus favorables au
salarié subsistent (principe de
faveur, vu au cours DRO-L2-10).

CLAUSE « DURÉE ET SUIVI »
→ Entrée en vigueur, suivi par les
parties, révision et dénonciation
selon les formes prévues par les
textes et par l'accord lui-même.
→ Un texte négocié vit : il se suit,
se révise, se dénonce en formes.
```

À retenir

• Convention et accord se distinguent d'abord par l'étendue : la convention cadre un champ large, l'accord règle un objet ou un périmètre restreint.

• Toujours lire le champ d'application avant le contenu : professionnel, territorial, personnel — hors du champ, le texte ne s'applique pas.

• L'extension est une décision de l'autorité publique qui rend une convention obligatoire pour tout son champ, signataires ou non.

Exercice

Dans l'entreprise fictive « Fleuve Distribution », la convention de branche applicable prévoit, pour une catégorie de salariés, une prime d'ancienneté. Un accord d'entreprise récemment signé fixe, pour la même prime, une règle moins favorable ; en revanche, le contrat individuel d'un magasinier ancien contient une clause encore plus favorable que la convention de branche. Quelle règle s'applique à ce magasinier pour cette prime, et comment se raisonne l'articulation des trois textes ?

✔ Corrigé
Le raisonnement monte les étages un à un. L'accord d'entreprise existe et il est valable comme texte négocié, mais sur ce point précis il descend sous le niveau de la convention de branche applicable à l'entreprise : l'articulation entre niveaux de négociation collective obéit aux règles en vigueur et, dans la logique du principe de faveur qui gouverne la matière, un étage ne peut pas retirer aux salariés ce qu'un étage supérieur applicable leur garantit, sauf mécanisme exprès prévu par les textes — à vérifier dans leur version en vigueur avant toute conclusion définitive. En tout état de cause, le litige se tranche au niveau du magasinier : son contrat individuel contient une clause plus favorable que la convention de branche elle-même. Or la norme collective, à quelque niveau qu'elle se situe, fixe un plancher et non un plafond : la clause contractuelle plus favorable subsiste et s'applique à lui, sans qu'il ait à choisir entre les textes ni à renoncer à son avantage. La solution d'école est donc que le magasinier conserve sa clause contractuelle, la plus favorable des trois règles ; et la méthode vaut pour tous les dossiers : identifier les étages applicables, comparer point par point, retenir la règle la plus favorable compatible avec la hiérarchie des sources. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le droit de grève : principe et encadrement

La grève est la forme la plus connue du conflit collectif, et la première tâche du juriste est de la définir avec précision, car tout son régime découle de sa définition. La doctrine classique la décrit comme une cessation collective et concertée du travail, décidée par des salariés pour appuyer des revendications professionnelles. Chaque mot compte. Cessation : le travail s'arrête, ce qui distingue la grève du simple ralentissement de la production, qui demeure une exécution défectueuse du contrat et ne bénéficie pas du même régime. Collective et concertée : le mouvement naît d'une volonté commune, exprimée par plusieurs salariés ; le droit de grève est ainsi un droit reconnu à chacun, mais qui s'exerce collectivement. À l'appui de revendications professionnelles : le mouvement vise les conditions de travail, les salaires, l'organisation de l'entreprise — des demandes relatives à la situation professionnelle des salariés, présentées à l'employeur. Hors de ce cadre — arrêt individuel, ralentissement, mouvement sans lien avec des revendications professionnelles —, on ne parle plus de grève au sens juridique, et les protections qui s'y attachent ne jouent plus de la même manière.

Comme tout droit, la grève connaît un encadrement, que cette leçon présente en principes et sans aucune mesure chiffrée. D'abord, les revendications doivent être

connues de l'employeur : la grève n'est pas une surprise, elle appuie des demandes que l'employeur a pu examiner et auxquelles il a pu répondre. Ensuite, de nombreux systèmes organisent un préavis : une déclaration préalable du mouvement, qui remplit une fonction de dialogue — ouvrir un temps d'échange et de négociation avant la cessation du travail — et dont les formes et la durée relèvent des textes en vigueur, jamais de ce cours. L'encadrement touche aussi les services dont l'arrêt complet mettrait en cause des besoins essentiels de la collectivité : les notions de services essentiels et de service minimum y répondent, en cherchant un équilibre entre l'exercice du droit et la continuité de ce qui est vital ; leur délimitation exacte est une question de textes et de contexte, que les systèmes règlent diversement. Enfin, l'exercice du droit a ses limites internes : la grève est une cessation du travail, non une atteinte aux personnes ou aux biens, et elle ne peut pas devenir un empêchement du travail de ceux qui ne la suivent pas — la liberté du travail des non-grévistes est l'autre liberté en présence.

Les effets de la grève régulière se raisonnent en mécanismes. Le contrat de travail des grévistes est suspendu pendant le mouvement — l'étudiant retrouve ici la notion de suspension étudiée au cours précédent : le lien contractuel demeure, l'exécution s'interrompt, et la reprise du travail intervient à la fin du mouvement. Symétriquement, la rémunération du travail non fourni n'est pas due : des retenues peuvent donc être opérées, mais elles suivent le travail réellement non accompli — mécanisme de proportionnalité, dont les modalités pratiques relèvent des textes et des situations. Sur le plan disciplinaire, le principe protecteur est que la participation à une grève régulière ne constitue pas une faute : sanctionner un gréviste pour le seul fait d'avoir cessé le travail dans le cadre du droit reviendrait à vider ce droit de sa substance ; seuls des agissements distincts du mouvement lui-même, caractérisant un exercice abusif, peuvent recevoir une réponse, selon les mécanismes en vigueur et sous le contrôle du juge. La fin du mouvement, elle, se négocie : elle débouche le plus souvent sur un accord entre les parties, dont la leçon suivante étudie le parcours général. L'exemple qui suit déroule un scénario fictif complet, en étapes relatives, sans aucune durée légale.

L'essentiel
La grève est une cessation collective et concertée du travail à l'appui de revendications professionnelles connues de l'employeur : ni arrêt individuel, ni ralentissement, ni mouvement sans objet professionnel. Son encadrement repose sur des principes — revendications présentées, préavis comme mécanisme de dialogue dans les systèmes qui l'organisent, équilibre avec les services essentiels, respect de la liberté du travail d'autrui — dont les formes et mesures relèvent des textes en vigueur. Pendant le mouvement, le contrat est suspendu, la rémunération suit le travail fourni, et la participation à une grève régulière n'est pas une faute.

Exemple — Scénario fictif : préavis et négociation dans un atelier en conflit

```
SCÉNARIO D'EXERCICE ENTIÈREMENT FICTIF
Atelier d'emballage de « Fleuve
Distribution » — étapes relatives,
aucune durée énoncée (elles relèvent
des textes en vigueur)

ÉTAPE 1 — LES REVENDICATIONS
Les salariés de l'atelier adoptent
des revendications professionnelles
écrites : réorganisation du roulement
des équipes et examen des conditions
du poste de tri. Elles sont remises
à la direction.

ÉTAPE 2 — LE PRÉAVIS
L'organisation syndicale dépose un
préavis de grève auprès de la
direction, dans les formes prévues
par les textes : le mécanisme ouvre
un temps de dialogue avant toute
cessation du travail.

ÉTAPE 3 — LA NÉGOCIATION
Pendant ce temps, les parties se
rencontrent : la direction expose
ses contraintes d'organisation, les
représentants leurs demandes ; un
point d'accord se dessine sur le
roulement, le désaccord persiste
sur le poste de tri.

ÉTAPE 4 — L'ISSUE NÉGOCIÉE
Accord écrit : nouveau roulement
adopté, étude technique du poste de
tri engagée avec les délégués, et
reprise du travail sans cessation.
→ Le préavis a rempli sa fonction :
faire négocier avant le conflit
ouvert. Si la négociation avait
échoué, la cessation collective
serait intervenue dans le cadre du
droit, avec suspension des contrats.
```

À retenir

• Définition d'école : cessation collective et concertée du travail, à l'appui de revendications professionnelles — le ralentissement n'est pas une grève.

• Le préavis, là où les textes l'organisent, est un mécanisme de dialogue avant la cessation ; ses formes et sa durée se lisent dans les textes, jamais dans ce cours.

• Effets en mécanismes : contrat suspendu, rémunération suivant le travail fourni, et participation à une grève régulière qui n'est pas une faute.

Exercice

Dans l'entreprise fictive « Fleuve Distribution », deux situations surviennent le même mois. Situation A : mécontents de leurs conditions, des magasiniers décident de travailler délibérément au ralenti, sans arrêter le travail ni présenter de revendications. Situation B : les mêmes salariés adoptent des revendications écrites sur l'organisation de leurs tournées, les remettent à la direction, puis, le dialogue n'ayant pas abouti, cessent collectivement le travail ; quelques-uns tentent alors d'empêcher physiquement des collègues non-grévistes d'entrer dans l'entrepôt. Qualifie chaque situation et chaque agissement au regard de la définition et de l'encadrement de la grève.

✔ Corrigé
La situation A n'est pas une grève. Il manque deux éléments de la définition : il n'y a pas cessation du travail — les salariés continuent d'exécuter, mais délibérément mal — et il n'y a pas de revendications professionnelles présentées à l'employeur. Le ralentissement concerté relève donc d'une exécution défectueuse du contrat, appréciée selon les mécanismes ordinaires, et non du régime protecteur de la grève ; la concertation des salariés n'y change rien, car elle n'est qu'un des éléments de la définition. La situation B, en revanche, réunit les éléments : des revendications professionnelles écrites et remises à la direction, puis, le dialogue ayant échoué, une cessation collective et concertée du travail ; le contrat des grévistes est suspendu pendant le mouvement, la rémunération suit le travail fourni, et leur participation à ce mouvement régulier ne constitue pas une faute. Reste l'agissement final, qui doit être dissocié du mouvement : empêcher physiquement des non-grévistes de travailler n'est plus une cessation du travail, mais une atteinte à la liberté du travail d'autrui ; cet agissement sort du cadre du droit de grève et peut recevoir une réponse distincte, selon les mécanismes en vigueur, sans remettre en cause la régularité du mouvement lui-même pour les autres participants. La méthode est celle de tout le cours : définir d'abord, qualifier ensuite, et dissocier ce qui relève du droit de ce qui en sort. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Le règlement des conflits collectifs du travail

Un conflit collectif oppose un employeur — ou un groupe d'employeurs — à une collectivité de salariés, à propos de leurs conditions de travail. La doctrine distingue utilement deux familles. Le conflit de droits porte sur l'application ou l'interprétation d'une règle existante : une convention est-elle bien appliquée, un avantage prévu est-il bien servi ? Il appelle une réponse en termes de droit, et peut en dernier ressort intéresser le juge. Le conflit d'intérêts porte sur la création de règles nouvelles : salaires futurs, organisation à venir, avantages à instituer ; il ne se tranche pas, il se négocie, car aucune règle existante ne dit qui a raison. Cette distinction commande toute la suite : on ne règle pas de la même manière un différend sur ce qui est dû et un différend sur ce qui devrait être. La grève, étudiée à la leçon précédente, est une des expressions possibles du conflit ; la présente leçon étudie les voies organisées pour en sortir sans — ou après — l'épreuve de force.

Ces voies forment une gradation, du plus libre au plus contraignant, et l'étudiant doit savoir décrire la fonction de chacune. La négociation directe est la voie première : les parties elles-mêmes échangent, font des propositions et des concessions, et cherchent l'accord ; elle suppose des interlocuteurs identifiés et un minimum de confiance. La conciliation introduit un tiers — souvent issu de l'administration du travail, l'inspection ayant ici un de ses rôles majeurs — qui réunit les parties, rétablit le dialogue, rapproche les positions et les aide à construire leur propre accord ; le conciliateur propose le cadre, il ne décide pas du contenu. La médiation va un pas plus loin : le tiers, choisi ou désigné selon les mécanismes en vigueur, étudie le différend et formule des propositions de solution que les parties restent libres d'accepter ou de refuser. L'arbitrage, enfin, change de nature : les parties conviennent de soumettre leur différend à un arbitre — ou à un collège arbitral — dont la décision s'imposera à elles ; c'est une voie de décision, voisine du jugement, qui suppose donc en principe l'accord des parties pour y recourir. Le juge, lui, garde le dernier mot sur les questions de droit : légalité des agissements, application des textes et des accords.

Quelle que soit la voie, le règlement laisse des traces écrites, et c'est une leçon de méthode : un accord de fin de conflit, qui fixe les points convenus et organise la reprise du travail ; un procès-verbal, qui constate un accord ou, à défaut, les positions des parties et les points de désaccord — document qui n'est pas un échec stérile, car il cadre la suite des démarches. L'accord conclu a la valeur des textes négociés étudiés précédemment : il s'articule avec les conventions et les contrats selon les règles en vigueur, et son exécution de bonne foi est la première condition pour que le conflit ne renaisse pas. La prévention, enfin, fait partie du règlement au sens large : un dialogue social vivant — délégués qui portent les réclamations tôt, négociations qui traitent les sujets avant qu'ils ne se durcissent, inspection qui conseille — réduit la part des conflits qui dégénèrent, car la plupart des conflits collectifs naissent de problèmes connus depuis longtemps et traités trop tard. L'exemple qui suit déroule le parcours complet d'un conflit fictif, de la revendication à l'accord.

L'essentiel
Le conflit collectif se classe d'abord : conflit de droits, sur l'application d'une règle existante, ou conflit d'intérêts, sur les règles à créer — le premier peut finir devant le juge, le second se négocie. Les voies de règlement se graduent : négociation directe entre les parties, conciliation où un tiers aide les parties à s'accorder sans décider, médiation où le tiers propose des solutions que les parties peuvent refuser, arbitrage où la décision d'un tiers s'impose aux parties qui ont convenu d'y recourir. L'issue se consigne par écrit : accord de fin de conflit ou procès-verbal.

Exemple — Parcours complet d'un conflit collectif fictif, de la revendication à l'accord

```
PARCOURS D'EXERCICE ENTIÈREMENT FICTIF
Entreprise « Fleuve Distribution »
(dépôt) — étapes relatives

ÉTAPE 1 — LA REVENDICATION
Les salariés du dépôt demandent une
réorganisation du roulement de nuit
de l'équipe d'emballage.
→ Conflit d'intérêts : il s'agit de
créer une organisation nouvelle,
non d'appliquer une règle existante.

ÉTAPE 2 — NÉGOCIATION DIRECTE
Réunions entre direction et
représentants des salariés. Accord
sur le principe du roulement,
désaccord sur sa composition.
→ La voie première a produit un
accord partiel et un point dur.

ÉTAPE 3 — CONCILIATION
L'inspection du travail réunit les
parties : rappel des positions,
recherche d'une formule acceptée
des deux côtés, sans rien imposer.
→ Un canevas d'accord se dégage.

ÉTAPE 4 — L'ACCORD ÉCRIT
Accord de fin de conflit signé :
roulement adopté, bilan d'étape
convenu entre les parties, reprise
normale du travail constatée.
→ Le document fixe les engagements
de chacun : c'est lui qui fera foi.

ÉTAPE 5 — LE SUIVI
Les délégués suivent l'application
de l'accord (leur mission de veille)
et signalent tout écart dès qu'il
apparaît — la prévention du
prochain conflit commence ici.
```

À retenir

• Conflit de droits ou conflit d'intérêts : le classement initial décide des voies utiles — le juge pour le droit, la négociation pour les règles à créer.

• Gradation des voies : négociation directe, conciliation (le tiers aide), médiation (le tiers propose), arbitrage (le tiers décide, avec l'accord des parties).

• Tout règlement se consigne : accord de fin de conflit ou procès-verbal de désaccord — l'écrit cadre la suite et prévient la rechute.

Exercice

Dans l'entreprise fictive « Fleuve Distribution », un différend oppose la direction et les salariés d'un service : les salariés soutiennent que la convention de branche applicable

accorde un avantage que l'entreprise ne sert pas ; la direction conteste cette lecture du texte. Les parties envisagent trois voies : demander à un arbitre de trancher en s'engageant à appliquer sa décision ; demander à l'inspection du travail de les réunir et de les aider à s'entendre ; saisir le juge. Classe le conflit, nomme chaque voie par sa fonction, et dis laquelle peut décider du différend si les parties ne s'accordent pas.

✔ Corrigé
Le conflit est un conflit de droits : les deux parties discutent de l'application et de l'interprétation d'une règle existante — la convention de branche — et non de la création d'une règle nouvelle ; peu importe, pour ce classement, de savoir qui a la bonne lecture. Les trois voies envisagées se nomment par leur fonction. Réunir les parties avec l'aide de l'inspection du travail relève de la conciliation : le tiers rétablit le dialogue et aide les parties à construire leur solution, mais il ne décide pas à leur place ; si les positions restent opposées, la conciliation se soldera par un procès-verbal de désaccord, utile mais non décisoire. Confier le différend à un arbitre en s'engageant à appliquer sa décision relève de l'arbitrage : voie de décision par un tiers privé du pouvoir de trancher, qui suppose précisément cet engagement des deux parties. Saisir le juge est la voie juridictionnelle : sur une question de droit comme l'interprétation d'une convention applicable, le juge est l'autorité qui tranche en dernier ressort, et sa décision s'impose sans que les parties aient à y consentir. La réponse à la question posée est donc que deux voies peuvent décider sans accord final des parties : l'arbitrage, parce que les parties s'y sont engagées par avance, et le juge, par nature de sa fonction ; la conciliation, elle, ne décide jamais — elle rapproche. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La protection sociale au Mali : organismes et prestations (présentation)

La protection sociale répond à une évidence de la vie : le salaire s'arrête quand le travail s'arrête — maladie, maternité, accident, vieillesse — alors que les besoins, eux, continuent. Son mécanisme fondateur est la mutualisation des risques : au lieu que chaque salarié affronte seul ces événements, des cotisations prélevées pendant l'activité, assises sur les salaires et supportées selon les règles en vigueur par l'employeur et par le salarié, alimentent des caisses communes qui servent des prestations à ceux que le risque frappe. La logique est celle d'une assurance sociale : on cotise quand on peut, on est couvert quand le risque survient, et la solidarité entre générations et entre salariés fait le reste. Elle se distingue de l'assistance, qui secourt selon les besoins sans cotisation préalable, et de l'épargne individuelle, qui ne mutualise rien. Pour le juriste du travail, la protection sociale n'est pas un sujet lointain : elle prolonge le contrat de travail, car c'est la relation de travail qui ouvre, en principe, l'affiliation aux régimes et qui fait naître les droits.

Au Mali, l'organisme de prévoyance sociale de référence pour les travailleurs salariés est l'Institut national de prévoyance sociale — l'INPS —, chargé de recouvrer les cotisations sociales et de servir les prestations prévues par le Code de prévoyance sociale, texte de la matière à consulter dans sa version en vigueur. Ses prestations se

présentent par grandes familles, que ce cours énumère sans jamais en donner les montants, les taux ou les conditions chiffrées, qui relèvent des textes et de l'organisme. Les prestations familiales accompagnent les charges de famille des assurés. La branche vieillesse sert des pensions aux assurés parvenus au terme de leur vie active, et des droits aux proches en cas de décès, selon les mécanismes du régime — invalidité comprise. La branche des accidents du travail et des maladies professionnelles répare les atteintes liées au travail, en lien direct avec la leçon suivante. Une action sanitaire et sociale complète l'ensemble. L'organisme reçoit également, pour certains régimes, l'adhésion volontaire de travailleurs non salariés, mécanisme d'extension de la couverture dont les conditions se vérifient auprès de lui.

La maladie ordinaire — celle qui ne vient pas du travail — relève d'un autre versant, la couverture maladie, que ce cours nomme par sa fonction : un dispositif d'assurance maladie qui organise la prise en charge des soins des assurés et de leurs ayants droit, selon des règles de couverture que les textes et l'organisme gestionnaire précisent. L'étudiant retiendra l'architecture d'ensemble : d'un côté, un organisme de prévoyance qui couvre la famille, la vieillesse et les risques professionnels ; de l'autre, une couverture des soins de santé ; le tout financé par les cotisations et encadré par le Code de prévoyance sociale. Deux réflexes pratiques concluent la leçon. Le premier est l'immatriculation : les droits supposent que l'employeur déclare ses salariés et verse les cotisations — un salarié non déclaré est un assuré en difficulté, et les bulletins de paie deviennent alors des pièces de preuve précieuses. Le second est la vérification : toute question précise — ouverture d'un droit, pièces à fournir, sort d'une prestation — se règle auprès de l'organisme et des textes en vigueur, jamais de mémoire. L'exemple qui suit cartographie les prestations d'une famille fictive, sans aucun chiffre.

L'essentiel
La protection sociale mutualise les risques de la vie — maladie, famille, vieillesse, accidents du travail — par des cotisations assises sur les salaires, qui financent des prestations servies quand le risque survient. Au Mali, l'INPS est l'organisme de prévoyance sociale de référence : il recouvre les cotisations et sert les prestations familiales, les pensions de vieillesse et droits dérivés, et la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, encadrées par le Code de prévoyance sociale ; la couverture maladie, nommée par sa fonction, organise la prise en charge des soins des assurés et de leurs ayants droit.

Exemple — Cartographie des prestations d'une famille fictive, sans chiffres

```
CARTOGRAPHIE D'EXERCICE — FAMILLE
FICTIVE, AUCUN MONTANT NI TAUX
(ils relèvent des textes et des
organismes, dans leurs versions
en vigueur)

LA FAMILLE
Salarié fictif d'un négoce, son
épouse et leurs enfants : famille
assurée par l'activité du salarié.

RISQUE : CHARGES DE FAMILLE
Qui cotise, en principe : employeur
et salarié, par des cotisations
assises sur les salaires.
Quelle prestation, en nature de
droit : des prestations familiales
servies par l'INPS, qui accompagnent
les charges de famille de l'assuré.

RISQUE : MALADIE (hors travail)
Quelle couverture : le dispositif
d'assurance maladie prend en charge
les soins de l'assuré et de ses
ayants droit, selon ses règles.

RISQUE : ACCIDENT DU TRAVAIL
Quelle prestation : une réparation
organisée par le régime des risques
professionnels géré par l'INPS —
soins et revenu pendant l'arrêt,
selon les mécanismes du régime
(leçon suivante).

RISQUE : VIEILLESSE
Quelle prestation : une pension
servie par l'INPS à l'assuré parvenu
au terme de sa vie active, droit
construit par ses cotisations.

RÉFLEXE COMMUN À TOUS LES RISQUES :
vérifier l'immatriculation et
conserver ses bulletins de paie.
```

À retenir

• Mutualisation : les cotisations prélevées pendant l'activité financent les prestations servies quand le risque survient — c'est le mécanisme, les taux relèvent des textes.

• L'INPS se présente par familles : prestations familiales, vieillesse et droits dérivés, accidents du travail et maladies professionnelles ; la couverture maladie couvre les soins des assurés et ayants droit.

• Sans immatriculation ni cotisations, les droits sont en difficulté : la déclaration des salariés par l'employeur est le geste qui fait naître la protection.

Exercice

Un salarié fictif d'un négoce de Bamako arrive au terme de sa vie active et demande sa pension. L'organisme lui répond qu'aucune cotisation n'apparaît à son nom : son employeur ne l'a en réalité jamais déclaré, bien que des retenues aient figuré pendant des années sur ses bulletins de paie, qu'il a conservés. Analyse la situation : quelle obligation de l'employeur est en cause, quelle est la valeur des bulletins conservés, et quelles voies s'offrent au salarié pour faire reconnaître sa situation ?

✔ Corrigé
L'obligation en cause est celle qui fait naître toute la protection sociale : l'employeur doit déclarer ses salariés auprès de l'organisme et lui reverser les cotisations prélevées sur les salaires. Ici, le manquement est double et particulièrement grave dans son principe : non seulement les cotisations n'ont pas été versées, mais des retenues ont été opérées sur la paie — le salarié a donc supporté un prélèvement dont la contrepartie, son affiliation, ne lui a jamais été ouverte. Les bulletins de paie conservés sont la pièce maîtresse du dossier : ils établissent la réalité de la relation de travail, la durée de l'activité et la trace des retenues opérées, c'est-à-dire exactement ce que l'absence de déclaration cherchait à effacer. Les voies du salarié se combinent : saisir l'organisme gestionnaire avec ses pièces pour faire reconstituer sa situation et examiner la régularisation des cotisations par l'employeur ; alerter l'inspection du travail, dont le contrôle porte aussi sur ces obligations déclaratives ; et, si le litige persiste, porter la contestation devant la juridiction compétente selon les mécanismes en vigueur. La leçon méthodologique dépasse le cas : en protection sociale, les droits se prouvent par des documents, et conserver ses bulletins est le premier acte de protection du salarié. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 7 — La sécurité et la santé au travail : obligations générales

Le travail expose le corps et l'esprit : machines, produits, postures, rythmes, pressions. Le droit y répond par une obligation générale de sécurité qui pèse d'abord sur l'employeur : il lui appartient d'organiser le travail de façon à protéger la santé physique et mentale de ses salariés — locaux et équipements sûrs, méthodes qui ne mettent pas en danger, information et formation sur les risques du poste, équipements de protection lorsque le risque ne peut pas être supprimé à la source. Cette obligation est une obligation d'organisation autant que de résultat dans son esprit : l'employeur ne peut pas se contenter de réagir après l'accident, il doit prévenir avant. Symétriquement, les salariés ont leurs propres obligations : prendre soin de leur sécurité et de celle des personnes concernées par leurs actes, utiliser correctement les équipements et les protections mis à disposition, et signaler les dangers qu'ils constatent. La sécurité est ainsi une responsabilité partagée dans sa mise en œuvre, mais dont la charge principale d'organisation incombe à l'employeur, qui détient le pouvoir de direction étudié dans les cours précédents.

La prévention s'organise en démarche, et c'est cette démarche que l'étudiant doit savoir dérouler. Identifier : repérer les dangers présents dans chaque situation de

travail — une machine, un produit, un geste répété, une organisation épuisante. Évaluer : apprécier les risques qui en résultent, en combinant la gravité du dommage possible et la probabilité qu'il survienne, pour hiérarchiser les priorités ; cette évaluation se trace dans un document de travail tenu à jour, outil de méthode qui rend la prévention vérifiable. Prévenir : agir d'abord sur la source du danger — supprimer ou réduire le risque lui-même —, puis sur les protections collectives qui protègent tout le monde au poste, et enfin sur les protections individuelles, qui complètent sans remplacer ce qui précède ; former et informer les salariés à chaque étape. Les représentants du personnel ont ici une mission de veille déjà rencontrée, et les salariés disposent, face à un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, de mécanismes d'alerte et de retrait reconnus comme principes protecteurs, dont les conditions exactes relèvent des textes en vigueur. L'exemple qui suit construit le plan de prévention fictif d'un atelier.

Lorsque le risque se réalise malgré la prévention, le droit organise la réparation, et l'étudiant la retrouve ici comme régime spécial, déjà annoncé dans la leçon sur la protection sociale. L'accident du travail — l'atteinte survenue par le fait ou à l'occasion du travail — et la maladie professionnelle — l'affection liée à l'exposition du salarié à un risque de son activité — ouvrent droit à une prise en charge organisée par le régime des risques professionnels : soins, revenu pendant l'arrêt de travail, et, lorsque des séquelles demeurent, des prestations adaptées à l'atteinte, selon les mécanismes du régime. La logique est remarquable et doit être comprise : la réparation est attachée au travail et à l'affiliation, sans que le salarié ait à démontrer, comme en responsabilité civile ordinaire, une faute de son employeur — le régime répare d'abord, les débats sur les responsabilités relèvent d'autres mécanismes. D'où les gestes qui comptent : déclarer l'accident selon les formes prévues, conserver les pièces médicales et professionnelles, et saisir l'organisme compétent. Prévenir reste cependant la règle d'or : aucune réparation ne rend une santé perdue, et c'est pourquoi l'obligation de sécurité de la première partie de cette leçon domine tout le sujet.

L'essentiel

L'employeur supporte une obligation générale de sécurité : organiser le travail pour protéger la santé physique et mentale des salariés, avant tout accident ; les salariés doivent, de leur côté, veiller à leur sécurité et à celle d'autrui, utiliser les protections et signaler les dangers. La prévention suit une démarche — identifier les dangers, évaluer les risques, prévenir à la source, puis par les protections collectives et individuelles — et quand le risque se réalise, le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles répare selon ses mécanismes, sans que le salarié ait à prouver une faute de l'employeur.

Exemple — Plan de prévention fictif d'un atelier de confection

```
PLAN DE PRÉVENTION D'EXERCICE
Atelier de confection entièrement
fictif — démarche en trois temps

RISQUE 1 — Machines à coudre :
aiguilles et courroies accessibles
Identifier : postes inventoriés.
Évaluer : atteintes possibles aux
doigts, gestes très répétés.
Prévenir : protecteurs remis en
place sur les machines, consignes
affichées, formation des couturières.
Responsable du suivi : chef d'atelier.

RISQUE 2 — Poussières de tissus dans
l'air de la salle de coupe
Identifier : découpe quotidienne.
Évaluer : gêne respiratoire à la
durée pour les salariés du poste.
Prévenir : ventilation du local,
nettoyage adapté, masques fournis
pour le poste de coupe.
Responsable : direction, avec les
délégués associés à la vérification.

RISQUE 3 — Postures prolongées et
éclairage insuffisant au poste de
finition (risque déjà signalé par
les délégués, leçon 2)
Prévenir : réglage des postes,
pauses organisées dans le roulement,
renforcement de l'éclairage.

SUIVI DU PLAN
Chaque mesure a un responsable et
une vérification sur place ; le plan
est revu quand l'atelier change de
machines, de produits ou de locaux.
```

À retenir

• Obligation de sécurité : la charge principale d'organisation pèse sur l'employeur ; les salariés y concourent par leur vigilance, l'usage des protections et l'alerte.

• Démarche de prévention : identifier, évaluer, prévenir — d'abord à la source, puis par les protections collectives, enfin individuelles.

• Accident du travail et maladie professionnelle : un régime de réparation attaché au travail, qui répare selon ses mécanismes sans exiger du salarié la preuve d'une faute de l'employeur.

Exercice

Dans un atelier fictif, un salarié se blesse à la main sur une machine dont le protecteur avait été retiré depuis un moment pour « aller plus vite », sans que personne ne réagisse. L'employeur soutient que le salarié « connaissait la machine et aurait dû

faire attention ». Analyse la situation au regard de l'obligation de sécurité, des obligations du salarié, et du régime de réparation applicable.

✔ Corrigé
Le raisonnement distingue deux plans que l'argument de l'employeur confond. Sur le plan de la prévention, l'obligation générale de sécurité pesait sur l'employeur : un protecteur de machine retiré est un danger identifié ou identifiable, que la démarche de prévention commandait de traiter à la source — remettre la protection, interdire le fonctionnement sans elle, former et contrôler. Que le retrait ait été toléré dans l'atelier « pour aller plus vite » engage précisément l'organisation du travail, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; les délégués et les salariés avaient, de leur côté, un rôle d'alerte — le signaler faisait partie des obligations de vigilance de chacun — mais cette éventuelle insuffisance d'alerte ne déplace pas la charge principale de l'organisation de la sécurité. Sur le plan de la réparation, le débat sur l'attention du salarié n'est pas le cœur du dossier : l'accident survenu à l'occasion du travail relève du régime des accidents du travail, qui organise la prise en charge — soins, revenu pendant l'arrêt, suites selon l'atteinte — par ses mécanismes propres, sans subordonner la réparation à la preuve d'une faute de l'employeur ni, symétriquement, la faire disparaître pour une simple imprudence alléguée du salarié. Les gestes utiles sont donc : déclarer l'accident selon les formes prévues, conserver les pièces, saisir l'organisme compétent, et — prévention pour l'avenir — remettre la machine en conformité avant toute reprise. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 8 — L'inspection du travail : missions et pouvoirs

L'inspection du travail est le service public chargé de veiller, sur le terrain, à l'application des règles du travail. Le cours d'introduction l'a présentée ; ce cours l'approfondit, car elle est l'institution qui relie toutes les leçons précédentes : c'est elle que les délégués saisissent, elle qui concilie les conflits, elle qui contrôle les obligations de sécurité et les déclarations sociales. Ses agents — inspecteurs et contrôleurs, selon les organisations administratives — exercent une fonction qui suppose deux garanties classiques : l'indépendance à l'égard des intérêts qu'ils contrôlent, et la protection dans l'exercice de leurs missions, car un contrôle qui pourrait être intimidé ne contrôlerait plus rien. L'inspection n'est ni le conseil des employeurs ni l'avocat des salariés : elle est au service de la règle, et c'est cette position qui fonde à la fois son autorité de contrôle et sa crédibilité de conseil.

Ses missions se résument, comme dans le cours d'introduction, en trois verbes qu'il faut maintenant détailler. Contrôler : vérifier dans les entreprises l'application effective du Code du travail, des conventions collectives et des règles de sécurité — contrats, salaires, durée du travail, conditions d'hygiène et de sécurité, déclarations sociales. Conseiller : informer et orienter employeurs, salariés et leurs représentants sur leurs droits et leurs obligations ; une grande part des irrégularités naît de l'ignorance des règles, et l'inspection prévient autant qu'elle sanctionne. Concilier : intervenir dans les

différends — individuels comme collectifs — pour rapprocher les parties et favoriser des solutions négociées, rôle déjà rencontré dans le règlement des conflits. Ces missions se déploient sur un territoire et dans des entreprises de toutes tailles, avec des moyens qui sont ceux d'une administration : l'étudiant retiendra que l'efficacité de l'institution tient autant à sa présence régulière et à sa connaissance du terrain qu'à ses pouvoirs formels.

Les pouvoirs de l'inspection se décrivent en mécanismes, sans montants ni délais, qui relèvent des textes. Pour contrôler, ses agents disposent d'un pouvoir d'accès aux lieux de travail et peuvent demander la communication des documents que l'entreprise doit tenir — registres, contrats, bulletins, documents de sécurité — ainsi qu'entendre les personnes présentes. Leurs constatations débouchent sur une gamme de suites graduées : des observations, qui signalent un point à corriger ; une mise en demeure administrative, acte par lequel l'administration enjoint à l'employeur de régulariser une situation dans les formes prévues ; et, lorsque les faits constatés constituent une infraction, un procès-verbal, qui est un constat officiel transmis aux autorités compétentes — l'inspection constate, elle ne juge pas : la décision appartient ensuite aux instances que les textes désignent. Dans les situations de danger grave pour les salariés, des mécanismes d'urgence peuvent s'ajouter, selon ce que les textes organisent. Les entreprises disposent, de leur côté, des voies de recours prévues contre les décisions administratives. L'exemple qui suit présente un rapport de visite fictif, où chaque suite trouve sa place exacte.

L'essentiel
L'inspection du travail veille sur le terrain à l'application des règles du travail, avec trois missions : contrôler l'effectivité du droit dans les entreprises, conseiller employeurs et salariés sur leurs droits et obligations, concilier les différends. Ses pouvoirs sont des mécanismes : accès aux lieux de travail, demande de documents, auditions, puis des suites graduées — observations, mise en demeure administrative de régulariser, procès-verbal constatant une infraction et transmis aux autorités compétentes, l'inspection constatant sans juger.

Exemple — Rapport de visite fictif d'inspection du travail

```
RAPPORT DE VISITE D'EXERCICE —
ENTIÈREMENT FICTIF (modèle d'école)
Entreprise : « Fleuve Distribution »
Visite faisant suite, notamment, à
la saisine des délégués (leçon 2)

CONSTATS DE LA VISITE
1. Registre des réclamations des
délégués tenu, réponses de
l'employeur consignées.
2. Éclairage du poste de tri
toujours insuffisant, malgré
l'engagement pris devant les
délégués : constat sur place.
3. Protecteur d'une machine de
l'atelier d'emballage absent.
4. Documents demandés et examinés :
contrats, bulletins de paie,
registre du personnel présenté.

SUITES, EN MÉCANISMES
- OBSERVATION écrite sur la tenue
d'un document annexe incomplet :
point de forme à corriger.
- MISE EN DEMEURE administrative
sur l'éclairage du poste de tri :
l'administration enjoint de
régulariser la situation, dans les
formes prévues par les textes.
- PROCÈS-VERBAL sur le protecteur
de machine absent : constat officiel
de l'infraction présumée, transmis
aux autorités compétentes, qui
décideront des suites.
- CONSEIL donné à l'employeur sur
l'organisation du suivi des
réclamations avec les délégués.

SIGNATURE DE L'AGENT — l'inspection
constate et transmet ; elle ne juge
pas le litige à la place du juge.
```

À retenir

• Trois missions : contrôler, conseiller, concilier — l'inspection est au service de la règle, ni conseil d'une partie ni avocat de l'autre.

• Pouvoirs en mécanismes : accès aux lieux, demande de documents, auditions — et des suites graduées, de l'observation au procès-verbal.

• Le procès-verbal est un constat transmis : l'inspection constate et transmet, la décision appartient aux autorités que les textes désignent.

Exercice

Lors d'une visite dans l'entreprise fictive « Fleuve Distribution », le gérant refuse l'accès de l'entrepôt à l'agent de l'inspection du travail, au motif que « les locaux sont

une propriété privée et que rien ne presse ». L'agent, de son côté, venait vérifier des signalements des délégués concernant la sécurité d'une machine. Analyse le refus au regard des pouvoirs de l'inspection, et décris la conduite que l'agent peut tenir, en mécanismes.

✔ Corrigé
Le refus méconnaît le mécanisme central du contrôle : pour vérifier l'application des règles là où le travail s'exécute, les agents de l'inspection disposent d'un pouvoir d'accès aux lieux de travail ; sans lui, le contrôle dépendrait du bon vouloir des contrôlés et la mission serait vide. L'argument de la propriété privée ne fait pas obstacle : l'accès de l'inspection n'est pas une visite de curiosité, c'est l'exercice encadré d'une fonction publique, dans les lieux où s'exerce le travail, pour les besoins du contrôle — obligations de discrétion professionnelle des agents comprises. La conduite de l'agent se décrit alors en mécanismes gradués : rappeler le fondement et l'objet de la visite — ici, des signalements de délégués sur la sécurité d'une machine, matière où l'attente peut aggraver un risque —, constater le refus et le consigner, car l'entrave au contrôle constitue elle-même un manquement que les textes répriment selon leurs mécanismes ; puis rendre compte à sa hiérarchie et emprunter les voies prévues pour faire procéder au contrôle, le cas échéant avec les appuis que les textes organisent. Deux idées doivent rester nettes : l'inspection n'a pas à négocier son droit d'entrer pour contrôler, et son agent ne devient pas pour autant juge du litige — il constate, il transmet, et les décisions appartiennent aux autorités compétentes. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Classer les actions d'un syndicat fictif et protéger un représentant

Dans l'entreprise fictive « Fleuve Distribution », le syndicat d'entreprise accomplit, au cours d'un même trimestre, les actions suivantes : (a) il présente à la direction une demande d'amélioration des conditions du poste de tri, adoptée par ses adhérents ; (b) il participe à la négociation d'un accord sur le roulement des équipes et le signe ; (c) il accompagne un salarié convoqué à un entretien avec la direction et l'aide à préparer ses explications ; (d) il affiche au panneau réservé un compte rendu de ses activités. Par ailleurs, la direction envisage de sanctionner le responsable local du syndicat pour avoir, selon elle, « trop souvent quitté son poste » pour ses activités syndicales, sans examiner aucune autre justification. Travail demandé : 1) Classe les actions (a) à (d) dans la grille représenter / négocier / assister, en traitant à part l'action (d). 2) Analyse le projet de sanction au regard de la liberté syndicale et de la protection des représentants.

✔ Corrigé du TD 1
1) Le classement suit la grille de la leçon 1. L'action (a) relève de représenter : le syndicat porte devant l'employeur une revendication — une demande d'amélioration d'une condition de travail — adoptée par ses adhérents ; il parle au nom de la collectivité qu'il représente. L'action (b) relève de négocier : participer à l'élaboration d'un accord collectif et le signer, c'est produire une norme négociée qui s'imposera ensuite aux contrats, fonction propre des organisations représentatives. L'action (c) relève d'assister : accompagner un salarié dans une démarche qui le concerne personnellement, l'informer et l'aider à préparer sa défense, sans parler à sa place dans la négociation collective. L'action (d) n'entre pas directement dans les trois verbes : informer les salariés des activités de l'organisation relève de la vie et de la transparence du syndicat, dimension de sa liberté de fonctionnement — le panneau réservé en est un des supports classiques ; on la rattache donc à l'exercice même de la liberté syndicale plus qu'à l'un des trois rôles. 2) Le projet de sanction doit être examiné au regard de la protection qui accompagne le mandat. Un représentant syndical exerce des activités qui le conduisent nécessairement à s'absenter de son poste dans les formes que les textes et les usages de l'entreprise organisent ; reprocher au responsable local, de manière générale et sans examen d'une justification étrangère à son mandat, le temps passé à ses activités syndicales, revient à sanctionner l'exercice même du mandat, c'est-à-dire un traitement défavorable lié à l'activité syndicale, contraire au principe de la liberté syndicale. La direction devait donc, avant toute mesure, distinguer ce qui relève du mandat — protégé — de ce qui relèverait, le cas échéant, d'un manquement distinct et établi, seul susceptible d'une réponse selon les mécanismes ordinaires. À défaut de cette distinction documentée, la sanction projetée est très fragile et s'expose à la remise en cause, avec saisine possible de l'inspection du travail. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

TD 2 — Le parcours de règlement d'un conflit collectif fictif

Dans le dépôt fictif de l'entreprise « Fleuve Distribution », les salariés demandent une réorganisation du roulement des équipes, que la direction refuse en l'état. Les revendications écrites sont remises à la direction ; un préavis de grève est déposé dans les formes prévues ; des réunions se tiennent sans aboutir à un accord complet ; l'inspection du travail réunit alors les parties et les aide à dégager une formule ; un accord écrit est finalement signé, et le travail se poursuit sans cessation. Travail demandé : 1) Classe le conflit — de droits ou d'intérêts — et justifie. 2) Nomme chaque étape du parcours par sa fonction (négociation, conciliation, accord) et dis ce que le préavis a changé au déroulement. 3) Si la cessation du travail avait eu lieu, quels en auraient été les effets en mécanismes sur les contrats et les rémunérations ?

✔ Corrigé du TD 2
1) Le conflit est un conflit d'intérêts : les salariés demandent la création d'une organisation nouvelle — un roulement réorganisé — et non l'application d'une règle existante que la direction méconnaîtrait ; il n'existe donc pas de « bonne réponse » écrite quelque part, et le différend ne peut se résoudre que par un accord entre les parties, éventuellement aidées. 2) Le parcours se nomme par fonctions. La remise des revendications et les réunions entre direction et représentants relèvent de la négociation directe, voie première où les parties construisent elles-mêmes la solution ; elle a produit ici un échange réel mais pas d'accord complet. L'intervention de l'inspection du travail, qui réunit les parties et les aide à dégager une formule sans rien leur imposer, relève de la conciliation — mission propre de l'inspection, étudiée à la leçon 8. L'accord écrit final est l'aboutissement normal : il fixe les engagements de chacun et organise la suite. Quant au préavis, il a joué son rôle de mécanisme de dialogue : déposé dans les formes, il a ouvert un temps d'échange organisé avant toute cessation, temps pendant lequel la négociation puis la conciliation ont pu travailler ; le conflit s'est réglé à l'intérieur de cette fenêtre, ce qui est exactement la fonction du dispositif. 3) Si la cessation collective avait eu lieu, dans le cadre du droit de grève tel que la leçon 4 le définit — cessation collective et concertée à l'appui de revendications professionnelles connues —, les contrats des grévistes auraient été suspendus pendant le mouvement, selon la notion de suspension du cours précédent : lien contractuel maintenu, exécution interrompue, reprise à la fin du mouvement. La rémunération aurait suivi le travail réellement fourni, par des retenues proportionnées au travail non accompli, selon les mécanismes en vigueur. Et la participation à ce mouvement régulier n'aurait pas constitué une faute ; seuls des agissements distincts — par exemple empêcher des non-grévistes de travailler — auraient pu recevoir une réponse distincte, sous le contrôle du juge. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Rédiger deux documents d'exercice : un accord d'entreprise fictif commenté et une saisine de l'inspection

Travail pratique en deux productions écrites, intégralement fictives. Production 1 — À partir de l'anatomie étudiée à la leçon 3, rédige le squelette commenté d'un accord d'entreprise fictif pour l'atelier d'emballage de « Fleuve Distribution », portant sur la réorganisation du roulement des équipes : préambule et signataires, clause de champ, clause d'objet, clause d'articulation avec la convention de branche et les contrats individuels, clause de durée et de suivi. Chaque clause est suivie d'un commentaire de quelques lignes expliquant sa fonction. Production 2 — À partir du journal du délégué étudié à la leçon 2, rédige la lettre fictive par laquelle le délégué saisit l'inspection du travail du problème d'éclairage du poste de tri : exposé des faits, démarches déjà accomplies, réponses obtenues, demande précise adressée à l'inspection. Contrainte absolue des deux productions : aucun chiffre légal — ni seuil, ni durée, ni taux, ni montant —, les mesures étant renvoyées aux textes en vigueur ; les documents sont étiquetés « modèles d'exercice — à ne pas utiliser tels quels ».

✔ Attendus du TP 1
Attendus de la production 1. Le squelette doit faire apparaître, dans l'ordre : un préambule nommant l'entreprise fictive et les signataires — direction et organisations représentatives de salariés —, car un accord sans signataires habilités n'existe pas ; une clause de champ identifiant les salariés et l'établissement concernés, lue avant tout contenu ; une clause d'objet déterminée — la réorganisation du roulement des équipes —, qui fait de ce texte un accord ciblé et non une convention de branche ; une clause d'articulation qui situe le texte par rapport à la convention de branche applicable et rappelle que les clauses contractuelles plus favorables aux salariés subsistent, par le principe de faveur ; une clause de durée et de suivi prévoyant l'entrée en vigueur, le suivi par les parties, la révision et la dénonciation selon les formes prévues. Chaque commentaire doit expliquer la fonction de la clause, et non répéter son texte. Attendus de la production 2. La lettre doit exposer des faits datés et vérifiables — constat de l'éclairage insuffisant, signalement par les salariées —, retracer les démarches accomplies dans l'ordre : réclamation consignée au registre, présentation à l'employeur lors de la réunion des délégués, engagement pris par l'employeur, absence de vérification constatée ensuite ; puis formuler une demande précise et mesurée : visite ou examen du poste par l'inspection, dans le cadre de ses missions de contrôle et de conseil. Le ton reste factuel, sans accusation générale. Le correcteur vérifiera enfin la contrainte de prudence : le moindre chiffre légal — seuil d'effectif, durée, taux ou montant — fait échouer la production, car la maîtrise du renvoi aux textes en vigueur est précisément la compétence évaluée. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Trois demandes parviennent le même jour au délégué du personnel de l'entreprise fictive « Fleuve Distribution ». Demande A : des salariés relèvent que la prime prévue par la convention de branche applicable n'apparaît plus sur leurs bulletins depuis quelque temps. Demande B : un groupe de salariés souhaite que soit créé un système de primes pour le travail du poste de tri, qui n'existe dans aucun texte applicable. Demande C : une salariée demande au délégué de l'aider à préparer le dossier de sa réclamation individuelle sur ses heures, avant la réunion avec l'employeur. Pour chaque demande, dis si elle relève de la réclamation, de la revendication ou de l'assistance, quel acteur doit la porter, et quelle est la première démarche correcte.

✔ Corrigé
La demande A est une réclamation : la prime est prévue par la convention de branche applicable, donc par un droit existant ; il s'agit d'en obtenir l'application, bulletins à l'appui. L'acteur est le délégué, dont c'est la mission propre ; la première démarche est de consigner la réclamation, de la documenter — bulletins montrant la disparition de la prime — et de la porter à l'employeur lors de la réunion des délégués, en demandant la régularisation. La demande B est une revendication : créer un système de primes nouveau, c'est demander un droit qui n'existe dans aucune source applicable ; elle relève de la négociation collective et donc des organisations syndicales et des acteurs de la négociation, le délégué pouvant relayer l'attente mais non créer le droit. La première démarche correcte est de transmettre la demande au cadre de la négociation — représentants syndicaux, préparation des revendications — plutôt que de la traiter comme une réclamation vouée au refus. La demande C relève de l'assistance : la salariée prépare sa propre réclamation individuelle et demande un appui ; le délégué l'aide à réunir ses pièces — relevés d'heures, plannings, bulletins — et à formuler sa demande, la réclamation elle-même restant portée ensuite dans le cadre de sa mission. Les trois demandes montrent que le tri initial — appliquer un droit, créer un droit, appuyer une démarche — décide de l'acteur, de la voie et de la première démarche. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Exercice 2

Une famille fictive connaît, au fil du temps, trois événements : la naissance d'un enfant ; un accident survenu au père, salarié d'un négoce, pendant son travail ; puis, bien plus tard, le départ du père au terme de sa vie active. Pour chaque événement, identifie la famille de prestations concernée et l'organisme ou le dispositif compétent, en précisant la nature du droit ouvert — sans donner aucun montant, taux ou condition chiffrée.

✔ Corrigé
La naissance de l'enfant relève des prestations familiales : servies par l'INPS, l'organisme de prévoyance sociale de référence, elles accompagnent les charges de famille de l'assuré, dans le cadre du Code de prévoyance sociale ; le droit ouvert est une prestation en espèces attachée à la qualité d'assuré du parent salarié, dont les conditions précises se vérifient auprès de l'organisme et des textes en vigueur. L'accident survenu pendant le travail relève de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, également gérée par l'INPS : le droit ouvert est une réparation organisée par le régime des risques professionnels — prise en charge des soins et revenu pendant l'arrêt de travail, avec des suites adaptées si des séquelles demeurent — selon les mécanismes du régime, sans que le salarié ait à prouver une faute de son employeur. Le départ au terme de la vie active relève de la branche vieillesse : le droit ouvert est une pension servie par l'INPS, construite par les cotisations versées pendant l'activité, et qui peut s'accompagner de droits pour les proches selon les mécanismes du régime. Les trois réponses dessinent la carte de la leçon 6 : un même organisme, des familles de prestations distinctes selon le risque, et des mesures qui se lisent toujours dans les textes et auprès de l'organisme, jamais de mémoire. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

Exercice 3

Dans un atelier fictif de découpe de métal, un poste de soudure est installé sans écran de protection, à proximité immédiate du passage des autres salariés ; le soudeur travaille sans lunettes adaptées, qu'il dit n'avoir jamais reçues. Construis l'analyse complète : dangers identifiés, évaluation qualitative du risque, mesures de prévention dans l'ordre de la démarche, et rôle de chaque acteur — employeur, soudeur, délégués du personnel, inspection du travail.

✔ Corrigé
L'identification des dangers donne : les projections et le rayonnement de la soudure, qui menacent les yeux et la peau du soudeur ; l'exposition des salariés de passage, non protégés et non informés, du fait de l'absence d'écran ; et l'organisation même du poste, installé dans un lieu de circulation. L'évaluation qualitative combine une gravité élevée — les atteintes aux yeux peuvent être durables — et une probabilité forte, puisque l'exposition est quotidienne et touche plusieurs personnes : le risque est donc prioritaire dans la hiérarchie de l'atelier. Les mesures suivent l'ordre de la démarche de prévention : agir d'abord à la source et sur l'organisation — installer un écran de protection autour du poste, ou déplacer le poste hors du passage —, puis sur les protections collectives qui bénéficient à tous, et enfin sur les protections individuelles : fournir au soudeur des lunettes adaptées et vérifier leur port effectif, le tout accompagné de l'information et de la formation des salariés concernés. Les rôles se répartissent ainsi : l'employeur organise et finance la prévention, dans le cadre de son obligation générale de sécurité ; le soudeur utilise les protections fournies, suit les consignes et signale tout danger persistant ; les délégués du personnel exercent leur mission de veille et portent la réclamation, puis saisissent l'inspection si la situation ne se corrige pas ; l'inspection du travail contrôle sur place, conseille, et use au besoin de ses suites graduées — observations, mise en demeure, procès-verbal — selon les mécanismes en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code du travail et les conventions en vigueur, et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Que garantit la liberté syndicale aux salariés ?

   A) Uniquement le droit de créer un syndicat, sans pouvoir y adhérer ensuite

   B) Créer une organisation, y adhérer, ne pas y adhérer et la quitter, sans traitement défavorable lié à l'activité syndicale

   C) Le droit d'imposer leurs revendications à l'employeur sans négociation

2. Quelle est la mission propre des délégués du personnel ?

   A) Porter auprès de l'employeur les réclamations des salariés sur l'application des règles existantes, veiller à cette application et saisir l'inspection du travail

   B) Signer les conventions collectives à la place des syndicats

   C) Fixer eux-mêmes les salaires de l'entreprise

3. Qu'est-ce que le mécanisme de l'extension d'une convention collective ?

   A) La prolongation automatique de tous les contrats individuels

   B) La signature de la convention par un salarié supplémentaire

   C) La décision de l'autorité publique qui rend une convention de branche obligatoire pour l'ensemble des employeurs et salariés de son champ

4. Quelle définition de la grève ce cours retient-il ?

A) Tout arrêt de travail, même individuel et sans revendication

B) Une cessation collective et concertée du travail, à l'appui de revendications professionnelles

C) Un ralentissement concerté de la production sans arrêt du travail

5. Quel est l'effet d'une grève régulière sur le contrat de travail des grévistes ?

A) Le contrat est suspendu pendant le mouvement, le lien contractuel demeure

B) Le contrat est rompu automatiquement dès le premier jour

C) Le contrat est transformé en contrat à durée déterminée

6. Quelle différence sépare la conciliation de l'arbitrage ?

A) Il n'y en a aucune : ce sont deux noms du même mécanisme

B) Le conciliateur tranche le différend à la place des parties, l'arbitre se contente de les écouter

C) Le conciliateur aide les parties à construire leur accord sans décider ; l'arbitre, saisi par l'accord des parties, rend une décision qui s'impose à elles

7. Quel organisme est présenté comme l'organisme de prévoyance sociale de référence au Mali ?

A) Une compagnie d'assurances privée choisie par chaque employeur

B) L'INPS, qui recouvre les cotisations et sert notamment les prestations familiales, les pensions de vieillesse et la réparation des accidents du travail

C) Le ministère des Finances, qui paie directement toutes les prestations

8. Sur quoi repose le financement de la protection sociale présentée dans ce cours ?

A) Sur des cotisations assises sur les salaires, mutualisant les risques entre les assurés

B) Sur l'épargne personnelle obligatoire de chaque salarié, sans aucun partage

C) Sur une taxe unique payée par les seuls retraités

9. Quelle est la démarche de prévention des risques professionnels ?

A) Attendre l'accident, puis réparer les dommages

B) Ne fournir que des équipements individuels et ne rien changer à l'organisation

C) Identifier les dangers, évaluer les risques, puis prévenir — d'abord à la source, ensuite par les protections collectives et individuelles

10. Que fait l'inspection du travail lorsqu'elle constate une infraction ?

A) Elle juge elle-même le litige et condamne l'employeur

B) Elle dresse un procès-verbal, constat officiel transmis aux autorités compétentes, qui décideront des suites

C) Elle ferme définitivement l'entreprise de sa propre autorité

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La liberté syndicale comporte une dimension positive — créer, adhérer — et une dimension négative — ne pas adhérer, quitter —, et elle protège le

salarié contre tout traitement défavorable lié à son activité syndicale.

2. Réponse A — Le délégué porte les réclamations — l'application de droits existants —, il veille et il saisit l'inspection ; la création de droits nouveaux par la négociation relève des organisations syndicales.

3. Réponse C — L'extension est une décision de l'autorité publique compétente : la convention conclue par les organisations représentatives devient obligatoire pour tout son champ d'application, signataires ou non.

4. Réponse B — La définition doctrinale classique exige une cessation du travail, collective et concertée, au service de revendications professionnelles ; le ralentissement n'est pas une grève.

5. Réponse A — La grève suspend le contrat : l'exécution s'interrompt, le lien demeure, et la reprise intervient à la fin du mouvement ; la rémunération suit le travail réellement fourni.

6. Réponse C — La conciliation est une voie d'aide : le tiers rapproche sans décider. L'arbitrage est une voie de décision : les parties conviennent de s'y soumettre et la sentence s'impose à elles.

7. Réponse B — L'Institut national de prévoyance sociale (INPS) recouvre les cotisations sociales et sert les grandes familles de prestations prévues par le Code de prévoyance sociale.

8. Réponse A — La protection sociale repose sur la mutualisation : les cotisations prélevées pendant l'activité alimentent des caisses communes qui servent les prestations quand le risque survient.

9. Réponse C — La démarche est ordonnée : identifier, évaluer, prévenir ; on agit d'abord sur la source du danger, avant les protections collectives puis individuelles.

10. Réponse B — L'inspection constate et transmet : le procès-verbal est un constat officiel ; la décision appartient aux autorités que les textes désignent, l'inspection ne juge pas.

Résumé — les notions importantes

• Leçon 1 — Liberté syndicale : créer, adhérer, ne pas adhérer, quitter, sans traitement défavorable ; le syndicat représente, négocie et assiste, et sa représentativité conditionne son pouvoir d'engager la collectivité.

• Leçon 2 — Délégués du personnel : des élus de proximité qui portent les réclamations sur l'application des droits existants, veillent à l'application des règles et saisissent l'inspection du travail.

• Leçon 3 — Conventions et accords collectifs : des textes négociés dont le champ se lit avant le contenu, qui s'imposent au contrat individuel sous réserve des clauses plus favorables, et que l'extension peut rendre obligatoires pour toute une branche.

• Leçon 4 — Droit de grève : une cessation collective et concertée du travail à l'appui de revendications professionnelles, encadrée en principes — préavis comme mécanisme de dialogue, services essentiels, liberté du travail d'autrui — et qui suspend le contrat.

• Leçon 5 — Règlement des conflits collectifs : classer d'abord le conflit — de droits ou d'intérêts —, puis graduer les voies : négociation directe, conciliation, médiation,

arbitrage, avec une issue toujours consignée par écrit.

• Leçon 6 — Protection sociale au Mali : une mutualisation financée par les cotisations ; l'INPS sert les prestations familiales, la vieillesse et les risques professionnels, et la couverture maladie prend en charge les soins des assurés et de leurs ayants droit.

• Leçon 7 — Sécurité et santé au travail : une obligation générale de sécurité pour l'employeur, des obligations de vigilance pour les salariés, une démarche de prévention — identifier, évaluer, prévenir — et un régime de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles.

• Leçon 8 — Inspection du travail : contrôler, conseiller, concilier ; des pouvoirs en mécanismes — accès, documents, auditions — et des suites graduées : observations, mise en demeure, procès-verbal transmis.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — TOUT le droit du travail en 1h26 (relations individuelles et relations collectives)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2 — relations collectives

Ce cours complet consacre sa seconde partie aux relations collectives : syndicats et liberté syndicale, représentativité, conventions collectives, représentants du personnel et droit de grève, avec des repères de temps pour aller directement aux chapitres utiles. Les mécanismes généraux qu'elle présente se vérifient dans le Code du travail malien et les conventions collectives en vigueur au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=fNq8aEy9YbA

Leçon 3 — Qu'est-ce qu'une convention collective de travail ? Définition & avantages par Juritravail

Chaîne : Juritravail - Votre service juridique en ligne · Langue : Français · Niveau : Licence 2 — négociation collective

La vidéo définit la convention collective de travail, les thèmes qu'elle aborde et les salariés qu'elle concerne, en montrant en quoi connaître sa convention est utile au quotidien. Les mécanismes généraux qu'elle présente se vérifient dans le Code du travail malien et les conventions collectives effectivement applicables au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=wALocNXxhgg

Leçon 4 — La Grève : [Droit du travail]

Chaîne : Constance Mosnier - Cours de droit en vidéos · Langue : Français · Niveau : Licence 2 — droit de grève

Ce cours en vidéo présente la grève en droit du travail : sa définition comme cessation collective et concertée du travail, ses conditions d'exercice et ses effets sur le contrat. Les mécanismes généraux qu'elle présente se vérifient dans le Code du travail malien et les conventions collectives en vigueur au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=4cVk85nWRZg

Leçon 6 — Dessine-moi l'éco : la protection sociale

Chaîne : Dessine-moi l'éco · Langue : Français · Niveau : Licence 2 — protection sociale

Cette vidéo d'animation pédagogique explique ce qu'est la protection sociale : les risques couverts — maladie, vieillesse, famille, chômage — et son financement par les cotisations, dans une logique de solidarité. Elle illustre les mécanismes généraux de la matière ; l'organisation malienne présentée dans la leçon — l'INPS et la couverture maladie — se vérifie dans le Code de prévoyance sociale et auprès des organismes maliens compétents.

https://www.youtube.com/watch?v=Z0IPxLcD_fA

Leçon 8 — Inspecteur Du Travail : [Droit du travail]

Chaîne : Constance Mosnier - Cours de droit en vidéos · Langue : Français · Niveau : Licence 2 — inspection du travail

Ce cours en vidéo présente l'inspecteur du travail : ses missions de contrôle, de conseil et de conciliation, et la manière dont il intervient dans les entreprises. Les mécanismes généraux qu'elle présente se vérifient dans le Code du travail malien et les conventions collectives en vigueur au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=soPB3Nta2kY

Sources et références

• Code du travail du Mali : texte central des relations collectives, à consulter au Journal officiel dans sa version en vigueur — c'est lui, avec les conventions collectives applicables, qui donne les seuils, durées, délais et montants que ce cours présente volontairement en principes et en mécanismes.

• Code de prévoyance sociale du Mali : texte de référence de la protection sociale, à consulter dans sa version en vigueur pour l'organisation des régimes, les familles de prestations et les conditions des droits présentés à la leçon 6.

• Organisation internationale du Travail (OIT) : les conventions fondamentales relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective y sont présentées comme des principes directeurs ; le site de l'OIT et sa base NATLEX permettent de situer les mécanismes étudiés et de retrouver les textes nationaux du travail.

• Institut national de prévoyance sociale (INPS) et organisme chargé de l'assurance maladie au Mali : sources institutionnelles de référence pour les familles de prestations, les démarches d'immatriculation et les conditions des droits, à consulter directement pour toute situation précise.

• Manuels universitaires de droit du travail et de droit social (dernières éditions) : pour la théorie générale des relations collectives — syndicats, représentation du personnel, négociation collective, conflits et protection sociale — présentée ici de manière originale et reformulée ; et cours de cette bibliothèque : DRO-L1-20 (Introduction au droit du travail) et DRO-L2-10 (Droit du travail I — relations individuelles), que le présent cours prolonge.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !